

1501030-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... pintura e anotou como antecedentes 157 e tráfico.

A negativa restou isolada no contexto probatório.

O representante da empresa vítima, Marcos Jose, declarou que estava em seu escritório quando ouviu o barulho e viu o réu entrando, pela câmera de segurança. O réu foi detido pelo declarante e outros funcionários e a polícia foi acionada, levando-o a delegacia de polícia. Com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501030-25.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501030-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2010493/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 22403455 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 137/22/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2010493 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERMY MARTINIANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GUILHERMY MARTINIANI qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 10h20min, à Rua Coronel Gustavo Santiago, nº 139, Tatuapé, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria tentado subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, mercadorias pertencentes à empresa Domnia Gerenciamento de Serviços Ltda, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diz a denúncia que o denunciado GUILHERMY entrou no estacionamento da empresa

vítima, pegou um banco que estava no local e o arremessou contra o vidro da janela da loja, onde os produtos estavam expostos à venda. O vidro não se rompeu, mas funcionários, surpreendidos pelo barulho, avistaram o denunciado e impediram a sua fuga, acionando a polícia militar. Finalmente, de acordo com a peça acusatória, o denunciado admitiu a ação criminosa e afirmou que pretendia subtrair objetos do local.

Recebida a denúncia, em 25 de janeiro de 2022, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, que não impediu o prosseguimento do feito, por não se revelarem as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidas, além do representante da empresa vítima, 2 (duas) testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, enfatizando os maus antecedentes do réu (fls. 147/151), ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, e, de forma subsidiária, para o caso de procedência, apresentou pleitos subsidiários (fls. 156/159).

É o relatório.
D E C I D O.

A ação é procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 155, §4º, I cc artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), das fotografias (fls. 40/45 e 47), das imagens (fls. 46 e 89) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada.

Em interrogatório judicial, o réu disse que viu um tumulto na região do Tatuapé e correu para dentro de uma loja, afirmando que estava na região porque lá reside a sua namorada. Trabalhava com funilaria e pintura e anotou como antecedentes 157 e tráfico.

A negativa restou isolada no contexto probatório.

O representante da empresa vítima, Marcos Jose, declarou que estava em seu escritório quando ouviu o barulho e viu o réu entrando, pela câmera de segurança. O réu foi detido pelo declarante e outros funcionários e a polícia foi acionada, levando-o a delegacia de polícia. Com o impacto do objeto que o réu lançou na janela, o dry wall trincou e as abas da janela foram removidas, mas quando ele percebeu a aproximação das pessoas, deixou o local, sem nada levar. Como se trata de imóvel alugado e ainda não fez a reparação, não tem como estimar, de pronto, o prejuízo. O réu foi detido sem que fosse perdido de vista do declarante e dos demais funcionários, arrematou.

Não há razões para desqualificar o relato da representante da vítima. Em sede de delitos patrimoniais, como o furto, a palavra da vítima é de importância ímpar, porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. A respeito do assunto:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar

sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Além disso, a testemunha Suelen Castro, policial militar, afirmou que tomou conhecimento da ocorrência via rádio e, no local, o réu GUILHERME estava em companhia da vítima Marcos e seus funcionários. De acordo com os relatos, o réu GUILHERME arremessou um objeto no imóvel da empresa para subtrair bens, e, segundo ele, agiu daquela forma para comprar drogas.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sidnei da Silva, também policial militar. Segundo o seu depoimento, foram acionados, via COPOM, com notícia de possível furto em andamento e, no local dos fatos, o indivíduo confessou, dizendo que tinha usado uma cadeira para quebrar o vidro.

Os policiais militares, agentes públicos, regularmente compromissados - não houve oposição de contradita -, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que impeça o uso de suas palavras no embasamento da sentença, na hipótese dos autos, de condenação. Limitaram-se os policiais militares a afirmar em que circunstâncias tomaram conhecimento da ocorrência e como localizaram o réu GUILHERME, detido pelos funcionários e representante legal da empresa, imediatamente após a tentativa de rompimento de via de acesso para subtração de bens, o que ele próprio admitiu quando questionado, ainda em via pública.

Quanto à qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4o, I, do Código Penal, a falta do laudo pericial impede o seu reconhecimento, ante o disposto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à tentativa, significativo o iter criminis percorrido pelo agente, que danificou a estrutura do imóvel com o lançamento do objeto, como relatado pela vítima, mas deixou o local dos fatos porque o barulho chamou a atenção das pessoas que lá se encontravam, impedindo-o de prosseguir na ação criminosa.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, ante os péssimos antecedentes do réu (fls. 56/56) fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência - firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior, a evitar indevida alegação de bis in idem, enseja aumento de 1/6, implicando 1 (um) ano, 4(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12(doze) dias-multa. Na derradeira fase, procedo à diminuição mínima, pelos motivos já explicitados, estabelecendo definitivas as penas de 10(dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias -multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa. Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu GUILHERMY MARTINIANI qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 155, caput, cc art 14, II do Código Penal às penas de 10(dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias - multa, no valor mínimo legal.

Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, para o agente, reincidente por delito de roubo e tráfico, e,

recentemente beneficiado por livramento condicional, em 16/11/2021 (processo de execução 0004171-27.2015.8.26.0502- Vara de Execuções Criminais de Guarulhos), o que revela enredamento na delinquência, o que, ademais, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ausentes requisitos objetivos e subjetivos, anotado processo de execução em curso, deixo de apreciar detração provisória prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Indeferido o recurso em liberdade, por presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, fortalecidos pela presente condenação, recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, anotando que o interesse individual não se sobrepõe ao coletivo e não há comprovação de estado específico de saúde a impedir a custódia cautelar, à vista da Recomendação CNJ 62/2020.

Custas pelo réu, na forma do artigo 4º. §9º, "a", Lei nº 11.608/2003 (100 UFESPs), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, diante da representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA